

1501294-45.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501294-45.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501294-45.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316270/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21504586 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8775/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2316270 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8775/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Flávio dos Santos, qualificado nos auto, foi denunciado como incurso no art. 155, §§1º e 4º do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 02h, na Rua Flávio Xavier Arantes, 5104, Núcleo Beija-Flor, nesta cidade e comarca de Bauru/SP, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, doze anéis, três brincos e uma corrente, avaliados em 550 reais (fls.17), pertencentes a Emerson Ribeiro.

Boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), auto

de avaliação (fls. 21), relatório policial final (fls. 99), laudo do local (fls. 138/150).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do auto (fls. 72/75), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 105/106, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 117), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 121.

Na decisão de fls. 126/133, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 175/177 foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 181/187, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo reconhecimento de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, a valoração da agravante do "estado pandêmico" e o lançamento da causa de aumento do repouso noturno, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 190/196, pleiteou pelo reconhecimento da confissão e a constatação da tentativa, com a redução máxima.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), auto de avaliação (fls. 21), relatório policial final (fls. 99), laudo do local (fls. 138/150).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Emerson Ribeiro, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em síntese, que estava olhando a câmera de vigilância da igreja quando notou uma pessoa arrombando a porta lateral de madeira, usando, para isso, um bloco de cimento. Afirmou que ele arrombou outra porta e subtraiu alguns anéis. Informou que uma vizinha, além de ouvir os barulhos, viu uma escada em seu quintal que dava acesso à igreja, motivo pelo qual acionou a polícia. Esclareceu que assim que chegou ao local, o réu estava sendo detido pelos policiais na casa vizinha à igreja. Reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa visualizada nas imagens de gravação.

A testemunha Cristina Aparecida Jacon, em Juízo (mídia SAJ), disse, em suma, que, por volta das 22 horas, estava em sua residência, quando a polícia pediu para entrar, pois, possivelmente, haveria um suspeito de furto em sua casa. Afirmou que eles entraram, mas não havia ninguém no local. Informou que, posteriormente, à meia noite, viu uma escada no quintal de sua casa, sendo que ela dava acesso à igreja vizinha. Informou que acionou a polícia e eles encontraram o réu no quintal de seu imóvel.

Os policiais militares Daniel Akira Shimamura e Ricardo Antunes de Souza, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disseram, em síntese, que foram acionados por uma senhora que havia flagrado uma escada em seu quintal que dava acesso à uma igreja. Informaram que foram ao local e, em vistoria, encontraram o acusado deitado nos fundos do imóvel. Afirmaram que, em seu bolso, havia um saco plástico com anéis. Esclareceram que ele contou que havia encontrado aquele saco em frente ao imóvel. Mencionaram que a proprietária da residência contou que não havia colocado aquela escada próxima ao muro da igreja vizinha. Citaram que o responsável pela igreja reconheceu os anéis subtraídos como sendo doações de fiéis.

Fato é que os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

É dos autos que a vizinha do imóvel (Igreja), por volta das 22 horas, recebeu a visita dos policiais em sua casa, tentando localizar o acusado.

Isto ocorreu porque a conduta do acusado foi flagrada por câmeras de segurança.

Entretanto, os policiais não o encontraram.

Mais tarde, a mesma testemunha viu uma escada em seu imóvel e, por isso, desconfiada, mais uma vez chamou os milicianos, quando, finalmente, localizaram o acusado no quintal.

No exame pericial realizado no local dos fatos foi mencionado: "No corredor supra referenciado, precisamente no terço médio, foram constatados sujidades e esfregaços denotando escalada. Tal local foi utilizado como rota de acesso à igreja a partir da escalada do imóvel vizinho".

A mesma perícia atestou: "A porta que comunica o corredor ao salão da igreja, esta constituída de folha de madeira apresentava-se com mossas na altura da fechadura e fratura do batente fixo, assim como diversas ranhuras/amolgaduras na porção média e inferior mediante emprego de instrumento desconhecido aplicado de forma contusa sobre tal superfície. Quando dos exames o pastor da igreja havia efetuado reparos paliativos utilizando pedaços de madeira e pregos".

Por isso, comprovadas duas qualificadoras, quais sejam, a escalada e rompimento de obstáculo.

De outro lado, o delito não pode ser visto como tentado.

Com efeito, o acusado foi filmado pelas câmeras da igreja.

Tal ocorreu por volta das 22 horas, mesmo horário em que a polícia visitou o imóvel vizinho, sem sucesso em localizar o acusado.

Depois, com a ligação da diligente vizinha, os policiais flagraram o acusado na posse de anéis, os quais estavam dentro de um saco, no bolso dele.

Assim, por certo, na aplicação da teoria da amotio, os bens móveis não mais poderiam ser dispostos pela vítima se assim o quisesse.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA.

INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 609131, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24/08/2021)

Por fim, o furto qualificado foi cometido à noite, ao menos após as 22 horas, quando a esfera de vigilância era menor.

O próprio exame pericial, realizado durante o plantão, e, no dia dos fatos, ocorreu às 4h37min, o que atesta a causa de aumento (fls. 139).

Importante citar que a referida causa de aumento é compatível com o delito qualificado.

Nessa senda:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que é inaplicável a causa especial de aumento de pena descrita no § 1º do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado.

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." (HC 424.098/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

3. "No crime de furto, pode-se considerar o fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como majorante (§ 1º do art. 155 do Código Penal)." (AgRg no AgRg no AREsp 354.371/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). 4. Recurso provido para afastar o entendimento do Tribunal a quo de incompatibilidade do furto qualificado e da causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno, mantendo, no entanto, sua mensuração como circunstância judicial desfavorável aos recorridos, sem repercussão, portanto, nos apenamentos finais firmados no acórdão recorrido. (STJ, 5ª Turma, REsp 1730288 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 22/05/2018).

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e II do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

O acusado possui em seu desfavor três outros delitos de furto em andamento, cometidos nos anos de 2020 e 2021 (fls. 53/54).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este cancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais

estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Uma das qualificadoras caracteriza o delito, enquanto a outra deve ser utilizada como "circunstância desfavorável", forte na individualização da pena.

Por fim, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, o acusado não confessou o delito.

Com efeito, em que pese ter reconhecido que entrou na igreja, não delineou as nuances da infração penal, quais sejam, a escalada, rompimento e subtração dos bens.

Para tanto, alegou que estava alcoolizado e que não se lembrava dos detalhes.

Por isso, na fase intermediária, a pena permanece incólume.

Na derradeira, a pena deve ser aumentada em 1/3, já que o furto foi cometido durante a noite.

Assim, a reprimenda definitiva é de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

As circunstâncias judiciais foram desfavoráveis.

Além disso, como dito, o acusado é responsabilizado por outros três delitos de furto e cometeu o delito durante a noite, escalando um imóvel vizinho. A mesma conclusão, impede a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, III do Código Penal, em razão da insuficiência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu FLAVIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§1º e 4º, I e II do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por fim, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, eis que o réu é patrocinado pela r. Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

P.R.I.C.

Bauru, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA